

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5010924-90.2022.4.02.5118/RJ

AGRAVANTE: MICHELLE MARTINS (RECORRENTE)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MICHELLE MARTINS (evento 126) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (eventos 110 e 121) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência pela não juntada da cópia do acórdão paradigma válido, bem como por não ter sido demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 88) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais, em que se pretendia a redução da sua jornada de trabalho, com a mudança para a escala de 24 horas semanais e pagamento retroativo de todas as verbas inerentes à alteração, além de férias semestrais.

A parte autora interpôs pedido regional de uniformização (evento 103), no qual alega que *“é funcionária pública ativa, na função de AUXILIAR DE ENFERMAGEM cargo efetivo com posse na classe: A, padrão: I. do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro/ RJ (HFSE). Ao qual ingressou por meio de concurso público para o quadro efetivo do Ministério da Saúde nomeada por portaria, E desde o seu ingresso sempre laborou no mesmo setor sendo Centro Cirúrgico frente a irradiação ionizante, raio-X, dentre outras substâncias radioativas. Com isso fazendo jus as férias semestrais e a redução da escala para 24 horas semanais”*.

Outrossim, indicou como paradigmas, nos termos dos artigos 10, parágrafo 1º e 11, v, b, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, o Processo nº 5008905-42.2021.4.02.5120, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ; nº 5077683-87.2022.4.02.5101 e nº 5010963-87.2022.4.02.5118, julgados pela 8ª Turma Recursal/SJRJ.

A Gestora inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, tendo a parte autora interposto agravo (evento 126), no qual reitera os argumentos apresentados no Incidente do evento 103.

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (eventos 110 e 121) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência pela não juntada cópia do acórdão paradigma válido, bem como por não ter sido demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados.

Entretanto, em seu agravo, a parte autora alega, em síntese, que é funcionária pública ativa, na função de Auxiliar de Enfermagem cargo efetivo com posse na classe: A, padrão: I. do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro/ RJ (HFSE) e desde o seu ingresso sempre laborou no mesmo setor sendo Centro Cirúrgico frente a irradiação ionizante, raio-X, dentre outras substâncias radioativas.

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Como antes relatado, a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 88) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, em acórdão do qual se extrai os seguintes trechos:

“ADMINISTRATIVO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PEDIDO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, FÉRIAS SEMESTRAIS, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. COMPROVADO EM AÇÃO AJUIZADA SOB O Nº 5010925-75.2022.4.02.5118/RJ QUE A AUTORA NÃO OPERA DIRETAMENTE COM APARELHO DE RAIOS X. RECONHECIMENTO APENAS PARA PROFISSIONAIS QUE

(...)

*Inicialmente destaco a informação apresentada pelo Juízo de origem, na sentença aqui impugnada, que a parte autora ajuizou outra demanda, processo nº **5010925-75.2022.4.02.5118**, com o pedido de concessão da gratificação de raio X*

*Na referida ação foi apurado que a servidora não opera diretamente aparelhos de Raio X e não se enquadra nos parâmetros para o recebimento da gratificação de Raio X, portanto o resultado no processo nº **5010925-75.2022.4.02.5118** foi pela improcedência do pedido.*

O referido processo foi julgado em sede de recurso inominado por esta 8ª Turma Recursal em 14/11/2023, a sentença de improcedência foi mantida e atualmente se encontra em fase de análise de incidente de uniformização.

Pois bem, o pedido aqui apresentado trata de uma consequência lógica do pedido anterior julgado improcedente, visto que a autora pleiteia redução de carga horária, férias semestrais de 20 dias e todas as garantias inerentes, previstas no Decreto 81.834/1978, que somente são deferidas ao servidor que comprovadamente operar direta e habitualmente com aparelho de Raio X.

Ora, no caso em exame a autora não conseguiu comprovar, em ação ajuizada para fim específico, que estaria de fato operando aparelho de Raio X, logo, o pleito aqui realizado não possui amparo legal.

(...)

*Desta forma, não se faz necessária nova anulação da sentença para produção de prova técnica e nem mesmo há necessidade de se valer de prova emprestada, uma vez que, o resultado do julgamento proferido no processo nº **5010925-75.2022.4.02.5118** e as informações aqui produzidas, são suficientes para manutenção da sentença de improcedência.*

(...)".

Depreende-se do aludido julgado que a 8ª Turma Recursal/SJRJ, prolatora do acórdão recorrido, após a análise do conjunto fático-probatório destes autos, constatou que *“no caso em exame a autora não conseguiu comprovar, em ação ajuizada para fim específico, que estaria de fato operando aparelho de Raio X”,* e por esse motivo, indeferiu o pleito autoral.

Portanto, rever o entendimento a que chegou a 6ª Turma Recursal/SJRJ sobre se a parte autora labora operando direta e habitualmente aparelhos de Raio X, com vistas a analisar a possibilidade de redução da sua jornada de trabalho, implicaria revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede de pedido de uniformização. Tal pretensão transborda a hipótese de cabimento do incidente, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização. Confira-se:

Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de uniformização de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.